< 개선권고사항 이용시 유의사항 >

본 개선권고사항은 품질관리 감리 결과 증권선물위원회가 개선권고 및 공개를 결정한 **품질관리요소별 미비·미흡사항을 요약**한 것으로서 **단순히 개선권고사항 지적건수 등으로 회계법인간 품질관리 수준을 비교·평가하는 것은 적절하지 않을 수 있으며, 다음의 사항들을 감안**하여 이용할 필요

(1) 회계법인별 감리 실시시기 및 대상기간이 다른 점

(2) 각 개선권고사항이 회계법인의 감사업무 품질에 미치는 영향의 정도를 정확히 측정하기 어려운 점

(3) 유사한 개선권고사항일지라도 회계법인별 미비·미흡한 정도에 차이가 있는 점

(4) 감리 과정에서 발견된 미흡사항이 공개시점에 이미 개선이 되었거나 개선이 진행중일 수 있는 점 등

가. 개선권고사항의 분류

(1) 미설계

○ **품질관리정책과 절차가 설계되어 있지 않거나**, 설계되어 있더라도 그 요구사항을 충족하기에 **현저히 미흡**한 경우

(2) 미운영

○ **품질관리정책과 절차는 적절**하게 설계되어 있으나, 이를 **전혀 운영하지 않고 있거나 현저히 형식적으로 운영**하는 경우

(3) 일부 미흡

○ 설계된 **품질관리정책** 및 **절차**가 **일부 미흡**한 경우, 설계된 절차에 따른 **운영**이 **일부 미흡**한 경우, 또는 **설계** 및 **운영**이 **동시**에 **일부 미흡**한 경우

나. 대현회계법인 주요 개선권고사항

□ 미설계 : 해당사항 없음

□ 미운영 : 해당사항 없음

□ 일부미흡

○ 회계법인내 품질에 대한 리더십 책임

- 다음의 각 항목에서, 감사업무 수행이사에 대해 품질관리 요소가 실질적으로 반영되는 보상체계가 무력화 될 수 있는 제도를 운영 중에 있음

1) **(비감사업무 실적수당)** 비감사업무에서 목표한 영업이익을 제외한 나머지 재원을 모두 실적에 따른 수당으로서 지급하였음

2) **(감사·비감사 실적의 자의적 구분 가능성)** 비감사업무 실적수당의 재원은 각 사업부(파트너쉽)에서 감사업무와 비감사업무 관련 수익과 비용을 자의적으로 구분 계리(計理)하여 마련하고 있으나,

경영지원실은 각 사업부별 목표 영업이익률 및 감사업무 담당이사에 대한 성과평가 재원 마련 등에 대한 통제만 있을 뿐, 급여를 포함한 각 사업부의 비용 구분 관련 의사결정은 실질적으로 통제하지 않으며, 감사·비감사 간의 구분과 발생 비용에 대한 적정성 검토를 각 사업부에 위임하고 있어, 발생한 비용이 적정하게 구분되고 있는지 또는 적격한지 여부에 대해서는 법인 전체차원의 실질적인 통제 운영에 구조적 한계가 존재함

3) **(급여의 자의적 결정)** 감사업무 관련해서는 품질평가 보상 외 실적수당을 지급할 수 없도록 하는 원칙을 가지고 있으나, 감사업무와 관련된 급여 수준 결정에 대한 세부 기준을 별도로 두지 않아, 각 사업부는 감사업무와 관련하여 발생하는 비경상적인 실적을 차년도 예산계획 수립 시 급여 등에 반영하여 구성원에게 실질적으로는 감사업무와 관련된 실적을 한해 유보하여 지급될 소지가 있음

- 다음의 각 항목에서, 품질관리 효과성 및 일관성 확보를 위한 경영 전반의 통합관리체계 구축 및 운영에 미흡한 사항이 있음

  1) 사업부 단위로 예산을 편성하며 특정 영업이익률 수준 등 최소한의 지침만 제공할 뿐, 임직원의 개별 급·상여(연봉제) 수준은 각 사업부에서 자체적으로 결정하도록 하며 비용 예산 구분의 적정성에 대해서도 구체적인 지침이나 별도의 점검이 이루어지지 않음

  2) 임직원에 대한 급·상여 등과 관련된 의사결정은 각 사업부에서 예산 수립 시 결정한 대로 연간 지출(연봉제)되므로 이에 대한 경영지원실 등 법인 전체 차원의 실질적인 통제 절차가 없고, 일반관리비 지출 시 특정 금액 이하의 경비에 대하여 책임파트너의 자의적인 판단에 따라 업무와 무관한 자금 집행 사례가 발견

  3) 과거 법인 전체에 적용되는 일관된 기준 없이 각 파트너쉽(사업부)의 자의적 결정에 따라 회계법인과 구성원 간 또는 영업활동과 관련 없는 외부업체 등과의 채권·채무관계가 발생하여 미정리 재무제표 계정 잔액이 존재하는 등 통합적인 자금관리가 일부 미흡함

- 법인 공식 홈페이지 외에도 공식 홈페이지의 외관으로 오인될 만한 여러 개의 유사 페이지가 존재하며 해당 페이지의 운영 주체 일부는 공식적으로 보고하지 아니한 채 법인 이름을 사용하는 사례 발견

○ 관련 윤리적 요구사항

- 전산시스템 등을 통해 소속 회계사에 대하여 독립성 관련 정보를 입력하여 제출하도록 하고 있으나, 독립성 준수 확인서의 서명 일자를 임의로 변경할 수 있거나, 기제출된 확인서에 대해서도 제출 정보 삭제 및 서명 일자 수정 등 임의 변경이 가능하고,

  주식거래내역, 채권·채무관계 및 전·현직 고용관계 정보의 경우에도 기제출된 정보를 작성자가 임의로 삭제할 수 있고, 상장주식 거래정보 및 전·현직 고용관계 정보에 대해서는 제출 일자를 별도로 기록·관리하지 않는 등 독립성 정보 수집·관리 절차상 기초자료의 신뢰성이 확보되기 어려움

- 감사업무 참여자에 대한 독립성 확인을 위하여 감사업무수행전 및 감사완료 시점에 독립성 준수 확인서에 서명날인 하도록 하며, 중도 퇴사시에는 해당 사업연도 중 참여한 모든 감사업무에 대하여 독립성 준수여부를 확인하고 서명날인 하도록 하고 있으나 서명이 누락된 사례 발견

- 소속 회계사 및 그 배우자(사원)의 주식 및 채권·채무관계 등 취득 또는 처분 거래 정보 입력 누락 또는 지연 입력, 전·현직 고용관계 정보 미입력, 겸직 사항 미입력 또는 감사업무 제공 대상 회사의 종속회사 등 특수관계자에 대한 정보가 전산시스템 상 충실히 입력되지 않은 사례 발견

- '대현 네트웍 회계법인'은 감리대상기간 중 대현회계법인의 감사대상 회사(5개사)에 노무 및 세무 업무 자문 등의 비감사업무를 제공하였음에도, 독립성 훼손 위협에 대한 평가나 안전장치 마련 등의 절차 수행이나 문서화를 한 사실이 없음

- 신규 사원 선임(내부 승진 포함)시 사원 예정자 본인 및 배우자의 독립성 관련 정보(재무적 이해관계, 고용관계)에 대한 독립성 정보 수집 및 점검이 미흡한 사례 발견

- 소속 회계사가 본인 및 본인(사원)의 배우자에 대하여 제출한 독립성 정보의 입력 기한 준수 여부를 점검하지 않아 다수 및 장기간의 제출 지연 사례가 발견되거나 자체 점검 시 발견된 위반 사례에 대해서도 입력 독려 외 별도의 사후 조치가 적절히 수반되지 않아 점검 절차의 실효성이 낮음

- 비감사업무의 계약전 위험평가 및 승인절차를 업무유형에 따라 구분하여 운영하고 있으나, 비감사업무 담당이사의 임의적 계약분류에 따라 계약전 위험평가 및 품질관리실의 검토가 수행되지 않을 소지가 있고,

  업무유형 구분 정보를 완전하게 입력하지 않아도 전산시스템 상 계약 등록이 가능하거나, 계약 체결일 이후 사후적으로 위험평가 및 승인 절차가 완료(계약 등록)된 사례가 다수 발견되고,

  감사대상회사에 비감사업무를 제공하는 경우 독립성 훼손 위험이 높음에도

비감사업무 담당이사의 승인으로만 계약이 체결되어, 감사업무 수행이사의 비감사업무 수행 내역 검토 및 관련 내용 문서화 절차가 미흡하게 수행된 사례가 발견됨

○ **의뢰인 관계 및 특정 업무의 수용과 유지**

- '계약전 위험의 평가표'를 작성하여 품질관리실의 검토 및 승인을 얻도록 하고, 초도 감사인 경우 전 사원을 대상으로 한 독립성 점검 절차를 수행하고 이를 문서화하도록 하고 있으나, 계약전 위험평가 및 승인 관련 미흡, 위험 재평가 미수행, 기타 위험평가 미흡 등의 사례가 발견됨

○ **인적 자원**

- 업무수행이사 배정 시 해당 이사의 감사업무에 대한 독립성과 전문성 보유 여부 등을 점검하는 구체적인 기준 및 평가 근거에 대한 문서화가 미비하며, 업무수행이사 및 업무수행팀의 가용시간을 업무 배정 시 고려하지 않아 특정 업무팀에 과다한 업무가 배정될 소지가 있는 등 감사업무 배정 운영 절차가 미흡함

- 소속 공인회계사가 증권선물위원회 등으로부터 조치를 부과받은 경우 해당사실을 법인에 통보하는 내규를 마련하고 있지 않아 공인회계사가 전직 회계법인에서 수행한 업무에 대하여 이직 후 부과받은 조치 내역이 적절히 식별되지 않을 소지가 있고,

  감사계약 체결 이후 배정되는 감사업무 참여자에 대한 징계내역확인 절차가 미흡하여 증권선물위원회의 감사업무참여 제한 등의 제재 조치를 위반할 소지가 있는 등 감사참여자의 적격성을 고려한 업무배정의 운영이 미흡함

- 채용 전 적격성 및 역량 등을 검토하는 절차를 구축하고 있지 않아, 신규 채용 회계사가 감사업무에 참여하여 업무를 수행한 이후 징계사실확인원 등

적격성 관련 서류를 제출한 사례가 발견되는 등 신규 구성원의 감사업무 참여 전 적격성 검증 절차가 미흡함

- 이사 승진 절차의 설계 및 운영과 관련하여 이사로 선임되기 위한 최소한의 조건에 대해서만 정하고, 운영위원회 심의 및 사원총회 의결 과정에서 이사 승진 심사 시 고려하는 구체적인 평가 기준을 정하지 않거나 심사 결과에 대한 근거를 문서화하지 않는 등 성과평가 결과를 감안한 법인 전체차원에서의 통합관리 체계(보상체계)가 미흡함

- 소속 공인회계사가 자체 대면 교육 또는 한국공인회계사회 집합연수에 참석하여 교육 이수시간을 인정받았음에도 실제로는 교육 과정에 참여하지 않고 감사업무를 수행하는 등 구성원의 적격성 및 역량 향상을 위한 교육훈련이 부실하게 운영된 사례 발견

- 감사업무시간 관리 체계의 구축·운영과 관련하여 다음과 같은 미흡 사항이 발견됨

  1) 감사업무 참여자의 업무수행일 이전 입력이 가능함에도 이에 대한 사후 추인 등 적절한 통제 절차를 운영하고 있지 않으며, 지연입력 또는 과오입력 사례가 발견되는 등 정확하고 적시성 있는 감사업무시간 집계 미흡

  2) 외부감사법상 감사업무 중 ERP시스템상 감사업무 투입시간과 감사보고서 공시시간이 합리적인 사유 없이 불일치하는 사례 발견

  3) 업무수행이사의 경우 본인이 입력한 감사시간에 대한 승인 권한이 본인에게 부여되어 있음에도 이에 대한 적절한 통제 절차를 운영하지 않아 비합리적 감사시간이 입력된 사례 발견

  4) 구성원의 업무내역 입력 여부에 대한 점검이 실효성 있게 이루어지지 않아 업무내역 입력이 누락되는 사례가 발견되는 등 업무시간의 완전한 집계가 미흡

○ **업무의 수행**

- 감사위험을 평가하면서 일부 계정과목에 대해서만 '유의적위험'을 식별하거나 예시 조서의 내용으로 그대로 작성하거나, 위험평가 조서 작성시 기재한 '유의적위험' 항목과 위험에 대한 대응 조서 작성시 기재한 '유의적위험' 항목이 불일치하거나 예시 조서의 내용으로 그대로 작성한 사례 발견

- 업무수행이사의 최소투입시간 등 감사업무 관련 감독·검토 업무에 충분한 시간을 투입하도록 하기 위한 정책과 절차를 마련하고 있지 않음

- 감사보고서일로부터 5일 이내에 심리요청을 하는 등의 사례가 발견되고, 이로 인하여 품질관리검토자는 총감사투입시간(심리시간 제외)의 1%~1.5% 이상을 품질관리검토업무에 투입하여야 함에도 미달하여 심리가 이루어진 사례 발견

- 조서관리대장상 입력된 수량과 서고에 보관된 실물조서간 수량이 불일치하거나, 금융기관조회서 등의 일련번호가 미기재되거나 서면조서의 출력물이 바인딩(편철)되지 않는 등 원형유지가 미비한 사례 발견되고,

  임의감사의 경우 조서 취합(Archive) 절차 없이 업무참여자가 감사조서를 관리하는 등 법인 전체차원에서의 감사조서 관리가 미흡함

- 법인 차원에서의 이메일 정책을 운영하고 있지 않아 감사업무 담당 공인회계사가 법인 이메일이 아닌 개인(외부) 이메일을 사용하고 있어, 법인 자산인 감사업무 관련 정보가 구성원의 이직 과정에서 적절히 파기되지 않거나 특별한 제약 없이 제3자에게 전송될 소지가 있고, 감사정보 유출에 대한 모니터링을 수행하기 곤란한 등 감사정보의 비밀유지를 위한 통제절차가 미흡함